Juliaca, 24 de mayo de 2024

SUNAT

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N.° 2110210002991

VISTA: La comunicación para la revocación de actos administrativos, Formulario 194, según expediente N.° 2180400000839 de fecha 11/04/2024, presentada por la contribuyente **CORPORACION GRANIX E.I.R.L.,** identificada con **N.° RUC**: **20447969531**, con domicilio fiscal en URBANIZACION APIRAJ - AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL MZ B LT 1, PUNO - SAN ROMAN - JULIACA, solicitando la revocación del valor que se detalla a continuación:

N.° de valor	Código de Tributo	Período	Importe de la Deuda	Fecha de Emisión	Fecha de Notificación
2130010499347	010101	2023-12	S/ 8 314.00	22/01/2024	22/01/2024

CONSIDERANDO:

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA - INTENDENTE - ALBERTO FERNANDO IZAGA RUIZ

Que, el numeral 2 del artículo 108° del TUO del Código Tributario establece que la Administración Tributaria podrá revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos después de notificados, cuando detecte que se han presentado circunstancias posteriores a la emisión que demuestren su improcedencia o cuando se trate de errores materiales, tales como de redacción o de cálculo;

Que, el inciso inc. i) del numeral 1) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N.° 002 - 97/SUNAT, modificada por la Resolución de Superintendencia N.° 069 -2005/SUNAT, establece que la Administración Tributaria podrá revocar, modificar, sustituir, complementar o convalidar las Órdenes de Pago, Resoluciones de Multa o Resoluciones de Determinación con posterioridad a su notificación, cuando "Exista una Declaración Rectificatoria que hubiera determinado una obligación menor respecto a la deuda tributaria contenida en una Orden de Pago y, de ser el caso, en una Resolución de Multa vinculada siempre que la aludida declaración hubiera surtido efectos conforme a lo señalado en el artículo 88° del Código Tributario"

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA - DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA - JEFE - BREMETCH TITO LOZA

Que, la Administración al realizar la verificación de la deuda contenida en la Orden de Pago N.° 2130010499347, ha detectado error material, debido a que verificó la existencia de la Declaración Jurada rectificatoria PDT 621 - 1079128558, donde rectifica saldo a favor del periodo anterior del código de tributo 1011 - IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA, del periodo tributario 2023-09, por lo cual para el periodo tributario 2023-12 declara un impuesto de S/ 0.00; en consecuencia, corresponde revocar el referido valor; no obstante, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria se reserva el derecho de practicar una verificación y/o fiscalización con posterioridad al presente acto, sin perjuicio de aplicar las sanciones pertinentes de acuerdo a Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 108° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N.° 133 -2013 -EF y modificatorias, en uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 y en el literal o) del artículo 4° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 000092-2023/SUNAT y la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.° 000088-2024/SUNAT.

SE RESUELVE:

INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS JULIACA - DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA - JEFE - BREMETCH TITO LOZA

Artículo 1°. - Declárese **FUNDADA** la solicitud para la revocación, modificación, sustitución, complementación o convalidación de actos administrativos, Expediente, Form. 194, con N.° 2180400000839 de fecha 11/04/2024, correspondiente a la contribuyente **CORPORACION GRANIX E.I.R.L.**, identificada con **N.° RUC:** 20447969531. En consecuencia, revóquese el valor N.° 2130010499347.

Artículo 2°. - La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria se reserva el derecho de practicar una verificación y/o fiscalización con posterioridad al presente acto, dentro de los plazos de prescripción previstos en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133 -2013 -EF y normas modificatorias, sin perjuicio de aplicar las sanciones pertinentes de acuerdo a ley.

Regístrese notifíquese y comuníquese.

ALBERTO FERNANDO IZAGA RUIZ
INTENDENTE
INTENDENCIA DE TRIBUTOS INTERNOS
JULIACA

OBSERVACIONES:
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación al Tribunal Fiscal dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 146°, 162° y 163° del Texto Único Ordenado del Código Tributario.
Este documento ha sido emitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111° del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Si producto de la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución resulte o se genere un pago indebido y/o en exceso podrá presentar la solicitud de devolución o solicitar la compensación de acuerdo con las normas que regulan los referidos procedimientos.

INFORMACIÓN DE INTERÉS: -

- Para recibir alertas, cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizado, en su ficha RUC, su correo electrónico y número de celular.
- La notificación se considerará efectuada en la fecha de depósito del documento en su buzón y surtirá efecto al día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104° y artículo 106° del Texto Único Ordenado del Código Tributario.